תוכן עניינים

1. מבוא 3

2. ניתוח ענפי 5

א. פרמיות והתפלגות סוגי הביטוח 5

ב. תיק הנכסים בביטוח חיים 7

(1) כללי 7

(2) תיק תכניות ביטוח משתתפות ברווחים 10

(3) תשואות חברות הביטוח 13

(4) דמי ניהול על פוליסות משתתפות ברווחים 18

(5) פוליסות ביטוח בעלות מספר מסלולי השקעה 20

3. סקירה כללית של ענף ביטוח חיים בישראל לשנת 2002 23

א. תיקון תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 23

ב. נוהל טיפול בנכסים ללא דורש ואיתור מוטבים בפוליסות ביטוח 26

ג. ביטוח אנשי מילואים 27

4. נושאים כללים 29

א. ביטוחי חיים מסוג Unit-Linked 29

ב. השוואת תעריפי ריסק מוות 31

לוחות

לוח ג–1 הפרמיות ברוטו על פי סוגי ביטוח בשנים 2000–2002 5

לוח ג–2 התפלגות הפרמיות ברוטו לפי קבוצות ביטוח בשנים 2000–2002 7

לוח ג–3 התפלגות סך תיק הנכסים הכולל בביטוח חיים בשנים 2000–2002 9

לוח ג–4 התפלגות הנכסים בתיק משתתף ברווחים בשנים 2000–2002 10

לוח ג–5 מדדי ריכוזיות לשנים 2001 ו־2002 13

לוח ג–6 קרן י בתיק משתתף ברווחים
תשואה משוקללת ברוטו–נטו ודמי ניהול בשנים 1998–2002 14

לוח ג–7 תשואות ברוטו גבוהות ונמוכות בשנים 1997–2002 15

לוח ג–8 תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000–2002 על פי חלוקה לקבוצות ביטוח 16

לוח ג–9 זקיפת רווחי השקעות למבוטחים ודמי ניהול בתיק משתתף ברווחים בביטוח חיים
לפי קבוצות ביטוח בשנים 2001–2002 18

לוח ג–10 חברת כלל ביטוח – תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000–2002 על פי חלוקה למסלולי השקעה 20

לוח ג–11 חברת ביטוח ישיר – תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000–2002 על פי חלוקה למסלולי השקעה 21

תרשימים

תרשים ג–1 פרמיות ברוטו על פי סוגי ביטוחי חיים עיקריים לשנת 2002 6
תרשים ג–2 התפלגות תיק הנכסים בענף ביטוח חיים בשנים 1998–2002 8
תרשים ג–3 שיעור המניות ואיגרות החוב מסך תיק משתתף ברווחים בשנת 2002 – לתום רבעון 11
תרשים ג–4 התפלגות שיעור הנכסים בתיק משתתף ברווחים בשנים 2000–2002 12
תרשים ג–5 שיעור חלוקת הנכסים בתיק משתתף ברווחים לפי קבוצות בשנת 2002 12
תרשים ג–6 התפתחות התשואות ברוטו בתיק משתתף ברווחים (קרן י), לפי חודשים בשנת 2002 15
תרשים ג–7 תשואה ודמי ניהול בחברות הביטוח בשנת 2002 17
תרשים ג–8 תשואה ממוצעת נטו ודמי ניהול ממוצעים בשנים 1998–2002 17
תרשים ג–9 תשואה ברוטו לפי רבעונים בחברות ביטוח בשנת 2002 21
תרשים ג–10 השוואה בתעריפי הריסק לגבר מעשן ולגבר לא מעשן 32
תרשים ג–11 השוואה בתעריפי הריסק לאישה מעשנת ולאישה לא מעשנת 32
תרשים ג–12 השוואה בתעריפי הריסק לאישה לא מעשנת ולגבר לא מעשן 33
תרשים ג–13 השוואה בתעריפי הריסק לאישה מעשנת ולגבר מעשן 33

1. מבוא

מחלקת ביטוח חיים באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מטפלת במגוון נושאים הקשורים להסדרה ולפיקוח על פעילותם של חברות ושל סוכני ביטוח בתחום ביטוח חיים. המחלקה אחראית, בין השאר, על בדיקה ועל אישור תכניות ביטוח חיים המוגשות לאישור המפקח על הביטוח, על הסדרת נושאים שונים הקשורים לענף ביטוח חיים ועל טיפול בפניות הציבור הקשורות לתחום.

ביום 1/1/2003 נכנסה לתוקף הרפורמה במס הכנסה אשר קבעה, בין השאר, הוראות בדבר הטלת מס על רווחים שנצברו באפיקי חיסכון, לרבות קביעת כללים בנוגע למשיכת כספים מקופות גמל לתגמולים ומפוליסות לביטוח חיים.
ברפורמה נקבע כי ריבית ראלית שנצברה החל מינואר 2003 על הפקדות חדשות בקופות גמל (להוציא קופת גמל לקצבה ולפיצויים) מעבר לתקרה נתונה וריבית ראלית שנצברה במרכיב החיסכון בפוליסות לביטוח חיים שאינן קופות גמל תהיינה חייבות במס בשיעור של 15% (הריבית על הפקדות חדשות עד התקרה תחויב במס רק אם לא יתקיימו התנאים המצטברים לפטור על פי הוראות הרפורמה).

תיקוני החקיקה בעקבות הרפורמה הצריכו ביצוע תיקונים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) התשכ"ד – 1964. התיקונים היו בעיקר בנושאים האלה:

1. ניהול מרכיבי חשבונות קופת גמל – הסדרת נושא ניהול התשלומים לקופת הגמל והפרדה בין תשלומי המעביד לתגמולים לבין תשלומי העובד לתגמולים לבין תשלומי המעביד לפיצויים.
2. ייחוס הרווחים וההוצאות של קופת הגמל לכל אחד מהחשבונות.
3. הסדרת הסיכונים שניתן לכסות במסגרת קופות ביטוח.
4. תיקון תקנה 44 (ג) – הפרשות עובד ומעביד חייבות להיות לאותה פוליסת ביטוח (תיקון זה לא יחול על הסכמים קיימים).
5. הסדרת נושא ערך פדיון מרכיב הפיצויים בקופות ביטוח ובקרנות פנסיה.

בעקבות הוראות הרפורמה הוגדר מבנה חדש למוצרי ביטוח החיים שיימכרו החל מיום 1/1/2004. במבנה החדש תהיה הפרדה מבנית בין מרכיבי החיסכון לבין הריסק וההוצאות.

כחלק מפעילות ההסדרה ועקב פניות רבות מהציבור שהגיעו למשרד המפקח על הביטוח בנושא החלפת פוליסות ביטוח חיים שהיו בתוקף בפוליסות ביטוח חיים חדשות ('טוויסטינג'), גובשה והופצה טיוטת חוזר לצורך הסדרת הנושא. מטרת החוזר היא הגברת הגילוי הנאות והשקיפות למבוטחים בדרך שתאפשר להם לשקול ולכלכל את צעדיהם בטרם יבטלו את הפוליסה שבתוקף וירכשו פוליסה חדשה.

נוסף על כך, פורסם חוזר העוסק בכללים לאיתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח. החוזר בא להסדיר, בין השאר, את אופן ניהול הכספים שמקורם בפוליסות ביטוח ושהמבוטחים/המוטבים לא דרשו אותם ואת הדרכים לאיתור המבוטחים/המוטבים.

בשנת 2002 השיגו חברות הביטוח על השקעות נכסי תיק ביטוח חיים משתתף ברווחים תשואה ברוטו ראלית ממוצעת (שלילית) של 6.62%-. סך הפרמיות בשנת 2002 עמד על כ־14 מיליארד ש"ח, ירידה של 6% לעומת שנת 2001. בהשוואה לשנה הקודמת גדל ראלית תיק הנכסים בענף ביטוח חיים ב־2.4 מיליארד ש"ח (גידול של 2.9%) לסך של 86.4 מיליארד ש"ח.

2. ניתוח ענפי

בחלק זה ננתח את ענף ביטוח החיים מההיבטים שלהלן: התפלגות הפרמיות, סוגי ביטוח משווקים, תיק הנכסים בכלל ותיק משתתף ברווחים בפרט והתשואות שהשיגו חברות הביטוח בעבור המבוטחים בשנת 2002.

א. פרמיות והתפלגות סוגי הביטוח

תכניות לביטוח חיים מוצעות למבוטחים במסגרות השיווקיות כדלהלן:

1. תכניות פרט ועצמאים.
2. תכניות ביטוח מנהלים (באמצעות המעביד) לעובדים שכירים, צמודות מדד או שכר.
3. תכניות ביטוח חיים קבוצתיות (באמצעות מעבידים, תאגידים וספקי שירות).

לוח ג-1

הפרמיות ברוטו על פי סוגי ביטוח בשנים 2000-2002

(במיליוני ש"ח במחירי דצמבר 2002)

סוג הביטוח	2000	2001	2002	שיעור השינוי בין 2000 ל-2001 (ב-%)	שיעור השינוי בין 2001 ל-2002 (ב-%)	הגידול בפרמיות בין השנים 2000-2002
פרט מסוג 'מעורב'	2,125	2,093	1,828	-1.5%	-12.7%	-297
פרט מסוג 'עדיף'	1,348	1,284	1,395	-4.7%	8.6%	47
מנהלים מסוג 'מעורב'	1,031	901	825	-12.6%	-8.4%	-206
מנהלים מסוג 'עדיף'	6,949	8,292	7,657	19.3%	-7.7%	708
ביטוח קבוצתי	920	948	939	3.0%	-0.9%	19
סיכום ביניים	**12,373**	**13,518**	**12,644**	**9.3%**	**-6.5%**	**271**
אבדן כושר עבודה	1,162	1,251	1,238	7.7%	-1.0%	76
אחר (*)	296	291	351	-1.7%	20.6%	55
סך הכול	**13,831**	**15,060**	**14,233**	**9%**	**-5%**	**402**

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(*) 'אחר' כולל ביטוחי בריאות וביטוח סיעודי

סך הפרמיות בשנת 2002 עמד על כ־14.2 מיליארד ש"ח. בניכוי ביטוחי אבדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות וביטוח סיעודי (שבחלק מהחברות מסווגים באופן שונה) עמדה הפרמיה על כ־12.6 מיליארד ש"ח. שיעור צמיחת הפרמיה בשנים 2001–2002 היה שלילי (כ־6%-), בפעם הראשונה לאחר תחילת שיווק תכניות הביטוח המשתתפות ברווחים. הצמיחה השלילית כאמור מבטאת, בין היתר, את הירידה בנפח הפרמיות בביטוחי מנהלים (מוצרי 'עדיף' ו'מעורב' כאחד). הפרמיות בביטוח מעורב – פרט קטנו בכ־265 מיליון ש"ח, המבטאים כ־1/3 מסך הקיטון בפרמיות משנת 2001 לשנת 2002. בשנת 2002 תכניות ביטוח חיים מסוג 'עדיף' הן כ־72% מסך הפרמיות ברוטו (בניכוי פרמיות לאבדן כושר עבודה ואחר), תכניות מסוג 'מעורב' הן כ־21% והביטוח הקבוצתי הוא כ־7%, ראה תרשים ג–1.

שלא כמו בשנים קודמות, בתכניות מסוג 'עדיף' ניתן לראות מצד אחד ירידה בפלח ביטוחי מנהלים (ירידה של כ־7.7% משנת 2001 לשנת 2002), ומצד שני עלייה של כ־8.6% בפלח ביטוחי פרט מסוג זה משנת 2001 לשנת 2002 (כ־111 מיליון ש"ח).

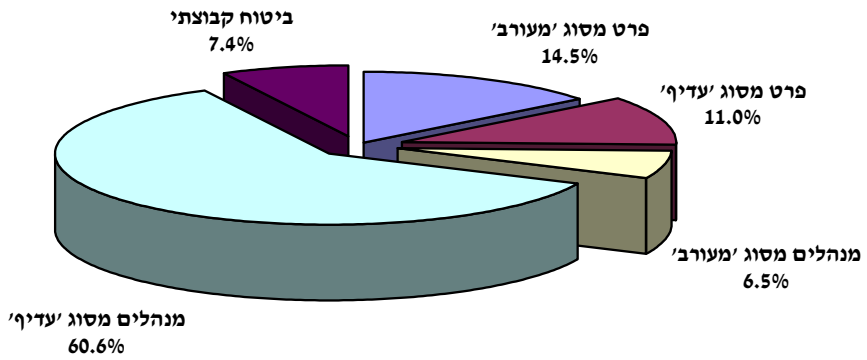
שינויי המגמה דלעיל משקפים את ההאטה הכלכלית במשק ואת העלייה בהיקף האבטלה, שהביאו לירידה בנפח הפרמיות בביטוחי מנהלים. כמו כן, חלה שחיקה בפרמיות לביטוחי המנהלים, הצמודות ברובן לשכר שלא עלה באותו שיעור כשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן.

נוסף על כך, החל מיוני 2001 לחברות הביטוח אין היתר שיווק לתכניות ביטוח מנהלים מסוג 'מעורב', שהיקף הפרמיות בהן ירד בכ־8% משנת 2001 לשנת 2002.

העלייה בפלח ביטוחי הפרט מסוג 'עדיף' באה, בין היתר, בעקבות הירידה בפלח ביטוחי הפרט מסוג 'מעורב', בעיקר משום שתכנית ביטוח עדיף מסוג 'פרט' היא תכנית גמישה יותר ומותאמת יותר לצורכי המבוטח. נוכל לסכם ולומר כי בביטוחי הפרט הייתה ירידה בנפח הפרמיות בשיעור של 4.6%.

תרשים ג–1

פרמיות ברוטו על פי סוגי ביטוחי חיים עיקריים לשנת 2002



מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון

לוח ג-2

התפלגות הפרמיות ברוטו לפי קבוצות ביטוח בשנים 2000-2002

(באחוזים)

שם הקבוצה	2000	2001	2002
מגדל	32.8	33.5	33.5
כלל	23.1	22.5	22.5
הפניקס	17.0	16.1	16.1
הראל	13.7	13.7	13.6
מנורה	8.9	9.5	9.3
אחר (*)	4.5	4.7	5.0
סך הכול	**100.0**	**100.0**	**100.0**

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(*) הסעיף 'אחר' כולל את חברות הביטוח 'איילון', 'אליהו', 'הכשרת היישוב', 'AIG' ו'ביטוח ישיר IDI'

ניתן לראות כי כמעט ולא חלו שינויים בהתפלגות הפרמיות בין קבוצות הביטוח בשנת 2002 בהשוואה לשנים קודמות.

ב. תיק הנכסים בביטוח חיים

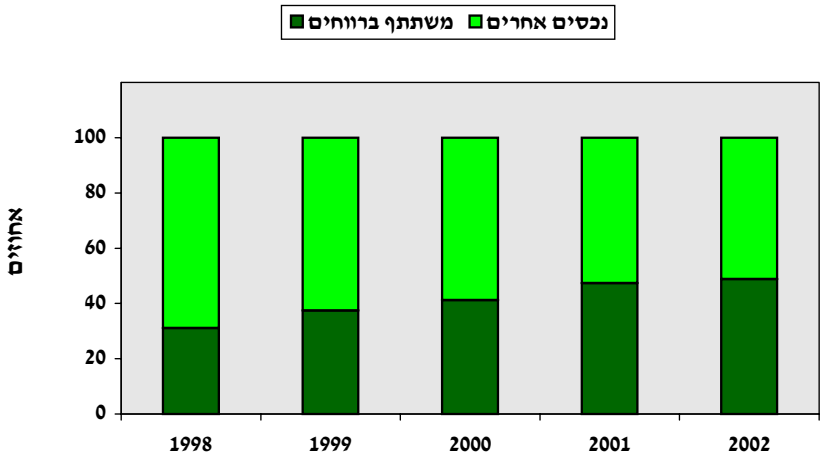
(1) כללי

השווי הראלי הכולל של נכסי הציבור ירד בשנת 2002 ב־4.8% בהשוואה לשנת 2001, והוא עומד על 1,214 מיליארד ש"ח[1]. שיעור הנכסים של תכניות ביטוח חיים מסך תיק נכסי הציבור עלה בשנת 2002 משיעור של 6.5% בסוף שנת 2001 לרמה של 7.2% בסוף שנת 2002, ומסתכם ב־86.4 מיליארד ש"ח. לשם השוואה, שיעור יתרת הנכסים של קרנות הפנסיה מסך תיק נכסי הציבור עלה מרמה של 10% בסוף שנת 2001 לרמה של 11% בסוף 2002, ואילו שיעור יתרת הנכסים מסך תיק נכסי הציבור של קופות הגמל וקרנות השתלמות ירד מרמה של 10.4% ו־4% (בהתאמה) בסוף שנת 2001 לרמה של 9.8% ו־3.9% (בהתאמה) בסוף שנת 2002.

1 כל הסכומים בפרק זה מתואמים למדד 12/2002.

תרשים ג-2

התפלגות תיק הנכסים בענף ביטוח חיים בשנים 1998-2002



מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בין השנים 1998–2002 גדל תיק הנכסים בביטוח חיים בערכים ראליים מרמה של 61.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 1998 לרמה של 86.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2002, שהם שיעור גידול ראלי של 41.1%. בשנים 2001–2002 גדל תיק הנכסים ראלית ב־2.4 מיליארד ש"ח (גידול של 2.9%), לעומת השנים 2000–2001 שבהן גדל התיק ראלית ב־4.34 מיליארד ש"ח (גידול של 5.8%). ההתמתנות בשיעור הגידול בסך תיק הנכסים נובעת, בין השאר, מהתשואות השליליות שרשמו החברות בשנת 2002 ומהקיטון בנפח הפרמיות החדשות בעקבות המשך מגמת ההאטה הכלכלית במשק.

גם בשנת 2002 המשיכה מגמת העלייה בשיעור התיק המשתתף ברווחים מסך תיק הנכסים, וזאת לנוכח העובדה שהחל משנת 1991 התכניות המשווקות לציבור הן תכניות משתתפות ברווחים בלבד. בשנים 1998–2002 עלה שיעור התיק המשתתף ברווחים (מסך תיק הנכסים בביטוח חיים) מרמה של 31% לרמה של 51.2%.

לוח ג-3

התפלגות סך תיק הנכסים הכולל בביטוח חיים בשנים 2000-2002

(באחוזים)

סוג הנכס	2000	2001	2002
איגרות חוב ח"ץ	41.2	36.1	35.3
איגרות חוב ממשלתיות אחרות	18.3	17.9	18.7
תעודות התחייבות אחרות ואחרים	3.0	5.3	8.2
מניות	6.1	8.3	7.8
הלוואות ופיקדונות בבנקים (למעט פיקדונות לפי דרישה)	20.6	20.3	20.1
מזומנים ופיקדונות לפי דרישה בבנקים	4.0	4.9	3.3
מקרקעין להשכרה	1.4	1.3	1.2
השקעה בחברות מוחזקות	1.3	0.0	0.0
סכומים לקבל ממבטחי משנה	0.0	1.6	1.6
פרמיה לגבייה ויתרות סוכנים	0.7	0.9	0.7
חייבים ויתרות חובה	0.3	0.3	0.2
הוצאות רכישה נדחות	3.2	2.9	2.5
רכוש קבוע	0	0.3	0.2
סך הכול נכסים ויתרות חובה (במיליארדי ש"ח)	**76,133**	**83,979**	**86,408**

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מתואם למדד 12/2002

בשנת 2002 נמשכת מגמת הירידה בשיעור אג"ח ח"ץ מסך תיק הנכסים בביטוח חיים – מרמה של 41.2% בשנת 2000 לרמה של 35.3% בסוף שנת 2002. כמו כן, ניתן לראות כי בהתאם למגמות השליליות שאפיינו את שוק המניות בשנת 2002 חלה ירידה של כ־5% בשיעור ההשקעה במניות מסך תיק הנכסים לעומת עלייה של כ־16% בשיעור ההשקעה באיגרות חוב.

(2) תיק תכניות ביטוח משתתפות ברווחים

תכניות משתתפות ברווחים מתאפיינות בכך שרווחי ההשקעה או הפסדי ההשקעה, בניכוי דמי הניהול, נזקפים לזכותם של המבוטחים או לחובתם. ההשקעה בנכסים נעשית בכפוף להוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו התשס"א – 2001, להלן תקנות דרכי ההשקעה) ובאמצעות הכללים שהמפקח על הביטוח קובע מעת לעת.

לוח ג-4

התפלגות הנכסים בתיק משתתף ברווחים בשנים 2000-2002

(במיליוני ש"ח)

סוג הנכס	2000	שיעור מסך הנכסים לשנת 2000 (ב-%)	2001	שיעור מסך הנכסים לשנת 2001 (ב-%)	2002	שיעור מסך הנכסים לשנת 2002 (ב-%)
איגרות חוב ח"ץ	686.9	2.2	680.0	1.7	687.9	1.6
איגרות חוב ממשלתיות אחרות	13,007.0	41.4	13,804.3	34.7	15,112.0	35.8
תעודות התחייבות אחרות ואחרים	1,779.9	5.7	3,322.0	8.3	5,336.5	12.7
מניות	4,655.3	14.8	6,634.6	16.7	6,566.4	15.6
הלוואות ופיקדונות בבנקים (למעט פיקדונות לפי דרישה)	6,195.7	19.7	7,874.8	19.8	8,344.3	19.8
מזומנים ופיקדונות לפי דרישה בבנקים	1,861.2	5.9	3,035.8	7.6	2,095.2	5.0
מקרקעין להשכרה	458.4	1.5	518.5	1.3	507.5	1.2
סכומים לקבל ממבטחי משנה	160.0	0.5	1,004.7	2.5	964.1	2.3
פרמיה לגבייה ויתרות סוכנים	386.2	1.2	592.3	1.5	528.1	1.3
חייבים ויתרות חובה	142.4	0.5	177.2	0.4	133.1	0.3
הוצאות רכישה נדחות	2,052.6	6.5	2,154.5	5.4	1,900.6	4.5
סך הכול נכסים ויתרות חובה	**31,385**	**100**	**39,798.6**	**100**	**42,175.8**	**100**

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מתואם למדד 12/2002

בשנת 2002 חל גידול בסך הנכסים בתיק משתתף ברווחים בשיעור של כ-5.97% לעומת שיעור גידול של 26.8% בשנת 2001.

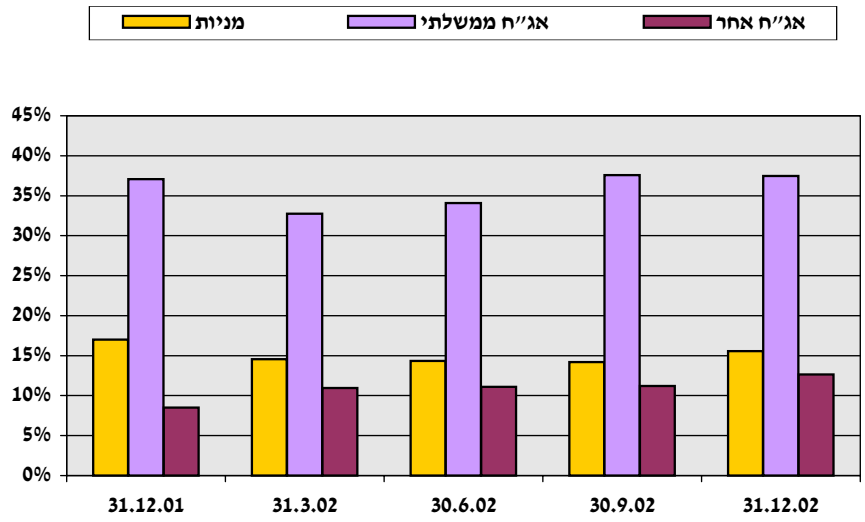
לאחר שבשנת 2001 נרשמה ירידה בשיעור ההשקעה באג"ח ממשלתי ועלייה בשיעור ההשקעה במניות מסך התיק המשתתף ברווחים, בשנת 2002 התהפכה המגמה ונרשמה עלייה בשיעור ההשקעה באיגרות חוב ממשלתיות מסך התיק המשתתף לעומת ירידה בהיקף ההשקעה במניות.

בשנת 2002 נרשם זו השנה השנייה ברציפות גידול של יותר מ־50% בהיקף ההשקעה בסעיף 'תעודות התחייבות אחרות' מסך התיק המשתתף. מגמת גידול זו נובעת בעיקר מגידול בהיקף ההשקעות באיגרות חוב שאינן ממשלתיות, גידול הנמשך מאז נכנסו לתוקפן תקנות דרכי ההשקעה החדשות בחודש אפריל 2001.

תרשים ג–3

שיעור המניות ואיגרות החוב מסך תיק משתתף ברווחים בשנת 2002 – לתום רבעון

(באחוזים)



מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

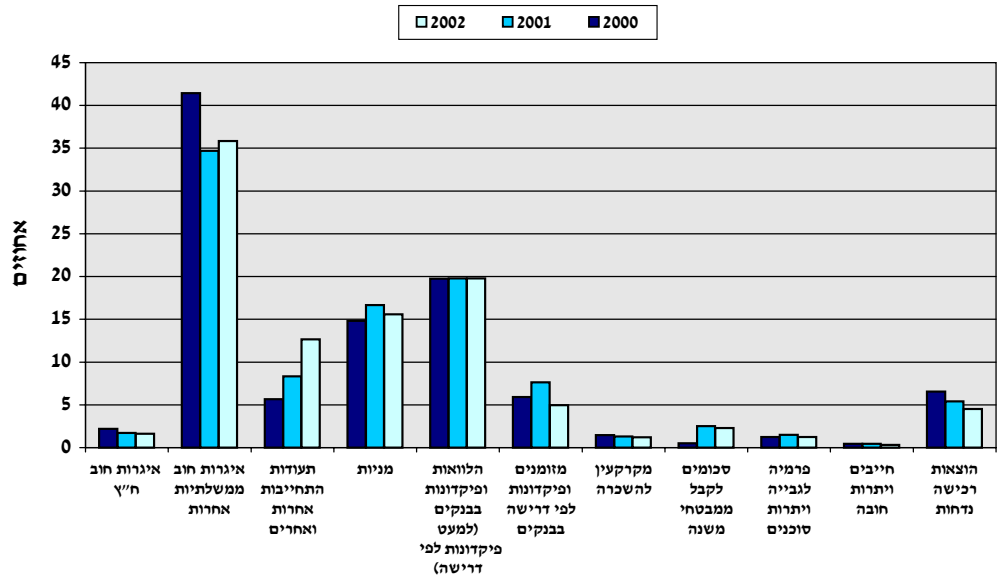
מתרשים ג–3 ניתן לראות כי ברבעון הראשון והאחרון של שנת 2002 חלה עלייה של ממש בשיעור אג"ח אחר מסך התיק המשתתף, וזאת בעקבות התשואות העודפות שנרשמו ברבעונים אלו בשוק האג"ח הקונצרני לעומת התשואות שנרשמו באפיקי השקעה אחרים בשוק ההון.

ברבעון הראשון של שנת 2002 נרשמה ירידה חדה בשיעור המניות מסך התיק המשתתף ברווחים, וזאת בשל הירידות החדות שנרשמו בשוק המניות ברבעון הראשון של שנת 2002. לעומת זאת, בעקבות עליות השערים החדות שנרשמו בשוק המניות בחודש נובמבר 2002 חל גידול בשיעור המניות מסך התיק המשתתף ברווחים ברבעון הרביעי.

תרשים ג-4

התפלגות שיעור הנכסים בתיק משתתף ברווחים בשנים 2000-2002

(באחוזים)



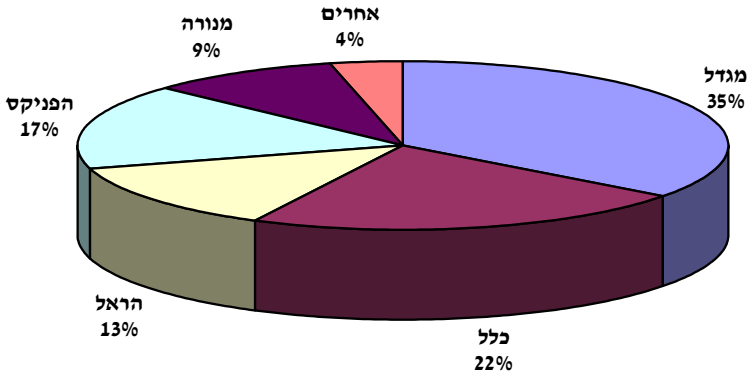
מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בשנת 2002 נרשם גידול חד של 72.8% בהיקף ההשקעות של נכסי תיק ביטוחי החיים בחו"ל – מ-1.8 מיליארד ש"ח בשנת 2001 ל-3.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2002.

תרשים ג-5

שיעור חלוקת הנכסים בתיק משתתף ברווחים לפי קבוצות בשנת 2002

(באחוזים)



מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בחינת חלוקת הנכסים בין מבטחים שונים בתיק משתתף ברווחים מראה כי מבנה החלוקה הפנימית לא השתנה בשנת 2002. קבוצת 'מגדל' היא בעלת נתח השוק הגדול ביותר (כ־14.9 מיליארד ש"ח שהם 35.4% מהשוק). בעקבותיה בנתח השוק נמצאות הקבוצות 'כלל', 'הפניקס', 'הראל' ו'מנורה' (בעלי תיק משתתף ברווחים של 9.4, 6.9, 5.4 ו־4 מיליארד ש"ח, בהתאמה).
שלוש הקבוצות הגדולות בענף מרכזות כ־74% מנתח השוק של תיק משתתף ברווחים.

לצורך בחינת מדד הריכוזיות בשוק הביטוח, השתמשנו בשני מדדים:
1. מדד הרפינדל–הירשמן (מדד H.H.I), המחושב על פי יחס סכום ריבועי נתח השוק של כל חברות הביטוח מתוך סך הנכסים בתיק המשתתף ברווחים.
2. מדד CR3, המסכם את נתח השוק של שלוש קבוצות הביטוח הגדולות מסך הנכסים בתיק משתתף ברווחים.

להלן תוצאות מדדי הריכוזיות:

לוח ג–5

מדדי ריכוזיות לשנים 2001 ו־2002

מדד	2001	2002
הרפינדל–הירשמן	0.22	0.22
CR3	74	74

מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אנו רואים כי גם השנה מדד הרפינדל–הירשמן עומד על 0.22. תוצאה זו מצביעה על המשך הריכוזיות בענף ביטוח חיים אשר דומה לריכוזיות במערכת הבנקאית בישראל, מערכת שנחשבת בעצמה לריכוזית ביותר.
לשם השוואה, באנגליה המדד עומד על 0.028 בקירוב ובארה"ב על 0.026.

(3) תשואות חברות הביטוח

פרמיית ביטוח חיים מורכבת בדרך כלל מפרמיית הסיכון, מפרמיית החיסכון וממרכיב ההוצאות מהפרמיה השוטפת[2]. בדרך כלל מרכיב ההוצאות מהפרמיה השוטפת מיוחס לפרמיית הסיכון. בחלק מתכניות ביטוח החיים החדשות מרכיב ההוצאות מיוחס גם לפרמיית החיסכון או מוצג באופן עצמאי. נוסף על כך, חשוב לזכור כי מצבירת החיסכון נגבים מרכיבי הוצאות נוספים. דמי הניהול שנכללים במרכיבי ההוצאות נחלקים לדמי ניהול קבועים, שהם 0.6% מהיתרה המצטברת של הכספים שהופרשו, ולדמי ניהול משתנים, שהם 15% מהרווח הראלי על התשואה השנתית (ובהתאם לתקנות דמי הניהול). נציין כי הניתוח שלעיל עניינו התשואה הראלית שהשיגו החברות, כלומר התשואה בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן.

2 להוציא פוליסות ביטוח חיים של ריסק טהור.

החל משנת 1992 מרכיב החיסכון מושקע בשוק ההון ומושפע מהרכב תיק הנכסים ומתשואותיהם (להלן קרן י). יש להבחין בין תשואה ברוטו, המושפעת בין השאר ממדיניות ההשקעה ומאופן ביצועה בתקופה הרלוונטית, לבין תשואה נטו, אשר נזקפת לזכות המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותו לאחר ניכוי דמי ניהול כאמור לעיל.

התשואות שאנו מנתחים בחלק זה של הדוח מבוססות על התשואות המדווחות ולאו דווקא על התשואות שנזקפו בפועל לזכותו של כל מבוטח, תשואות שמושפעות ממדדים נוספים (לדוגמה, מעיתוי ההפקדות, מגודלן וכולי).

לוח ג-6

קרן י בתיק משתתף ברווחים

תשואה משוקללת ברוטו-נטו ודמי ניהול בשנים 1998-2002

(באחוזים)

שנה	תשואה משוקללת ברוטו	תשואה משוקללת נטו	דמי ניהול (קבועים + משתנים)
1998	0.62	-0.09	0.71
1999	13.06	10.65	2.42
2000	4.40	3.20	1.20
2001	6.94	5.36	1.58
2002	-6.62	-7.19	0.57

מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

התשואה המשוקללת מחושבת על ידי מכפלת ערכי התשואות של כל חברה במשקל הנכסים היחסי מכלל החברות.

בשנת 2002 הושגו התשואות הנמוכות ביותר שנרשמו החל משנת 1992. את התשואות השליליות יכולים להסביר כמה גורמים, ובעיקר הירידה במונחים ראליים של מדדי המניות והאג"ח המקומיים (כ-25.2%- ו-6.2%- בהתאמה), ירידה שנמשכה רוב שנת 2002. העלייה הגבוהה יחסית במדד המחירים לצרכן, בשיעור של 6.5%, הדגישה את המגמה השלילית בחישוב התשואה הראלית.
עקב התשואות השליליות לא גבו חברות הביטוח דמי ניהול משתנים במהלך התקופה, על כן דמי הניהול המתוארים לעיל בעבור שנת 2002 מבטאים בעיקר את דמי הניהול הקבועים.

סטיית התקן המתוקננת של התשואות היא מדד המאפשר לבחון את מידת הפיזור של התשואות שהושגו למבוטחים. שנה שבה סטיית התקן המתוקננת גבוהה (שנת 1998 למשל) מצביעה על מידת פיזור גבוהה יחסית בין החברות באופן ניהול ההשקעות. בארבע השנים האחרונות מידת הפיזור אינה גבוהה באופן יחסי. בשנת 2002 סטיית התקן המתוקננת (בערך מוחלט) עלתה לרמה של 0.33.

לוח ג-7

תשואות ברוטו גבוהות ונמוכות בשנים 1997-2002

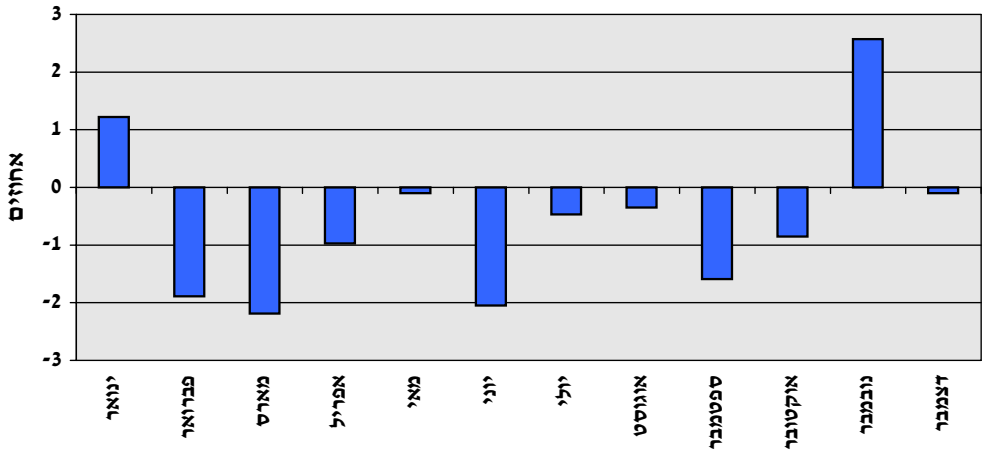
(באחוזים)

שנה	התשואה ברוטו הגבוהה ביותר max	התשואה ברוטו הנמוכה ביותר min	סטיית תקן מתוקננת
1997	7.8	4.7	0.16
1998	3.8	-0.9	2.66
1999	14.9	8.2	0.15
2000	5.6	3.3	0.15
2001	8.2	4.1	0.10
2002	-0.8	-7.4	0.33

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ג-6

התפתחות התשואות ברוטו בתיק משתתף ברווחים (קרן י), לפי חודשים בשנת 2002



מקור: דיווחי החברות, עיבוד: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

התשואות החודשיות מאפיינות מצב הדומה לזה של מדדים אחרים בשוק ההון. המגמה תנודתית יחסית ומתאפיינת ברובה בתשואות שליליות. יש לזכור כי שנת 2002 התאפיינה בהידרדרות המצב הביטחוני, בעלייה בהיקף האבטלה ובירידות שערים בבורסות ברחבי העולם אשר השפיעו על שוק ההון הישראלי.

התשואה השלילית בחודש מארס (2.19%-) מוסברת בעיקר על רקע הירידות במדדי המניות (כגון מדד ת"א 100) ובמדד האג"ח הכללי. התשואה הראלית השלילית בחודש יוני הושגה עקב הירידה בשערי המניות והאג"ח. לקראת סוף השנה, בחודש נובמבר, הושגה תשואה חיובית ברמה של 2.57% בעקבות עלייה חדה במדדי המניות והאג"ח ומדד חודשי שלילי.

לוח ג-8

תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000-2002 על פי חלוקה לקבוצות ביטוח

(באחוזים)

שם הקבוצה	שם החברה	תשואה ברוטו			תשואה נטו			תשואה ממוצעת ברוטו בחמש השנים האחרונות	תשואה ממוצעת נטו בחמש השנים האחרונות
		2000	2001	2002	2000	2001	2002		
מגדל	מגדל	5.06	7.1	-7.15	3.77	5.5	-7.7	3.19	1.95
	המגן	5.09	7.1	-7.21	3.79	5.5	-7.76	3.26	2.02
כלל	כלל	3.54	6.7	-6.99	2.5	5.2	-7.55	3.59	2.29
	אריה	3.44	6.7	-6.96	2.41	5.2	-7.52	3.67	2.36
הפניקס	הפניקס	3.75	5.4	-5.34	2.68	4.1	-5.94	3.03	1.88
	הדר	4.42	7.3	-7.37	3.25	5.6	-7.97	3.49	2.18
הראל	שלוח	3.94	7.1	-6.8	2.79	5.5	-7.4	3	1.7
	סהר-ציון[1]	4.51	7.1	-6.63	3.33	5.5	-7.19	3.46	2.18
אחר	מנורה	4.39	8.2	-5.5	3.22	6.5	-6.1	4.64	3.3
	איילון	4.15	6.7	-5.31	3.01	5.1	-5.87	3.39	2.18
	אליהו	3.35	6.7	-0.8	2.33	5.1	-1.4	4.34	3.1
	הכשרת היישוב	5.58	7.1	-1.64	4.21	5.5	-2.24	4.43	3.12

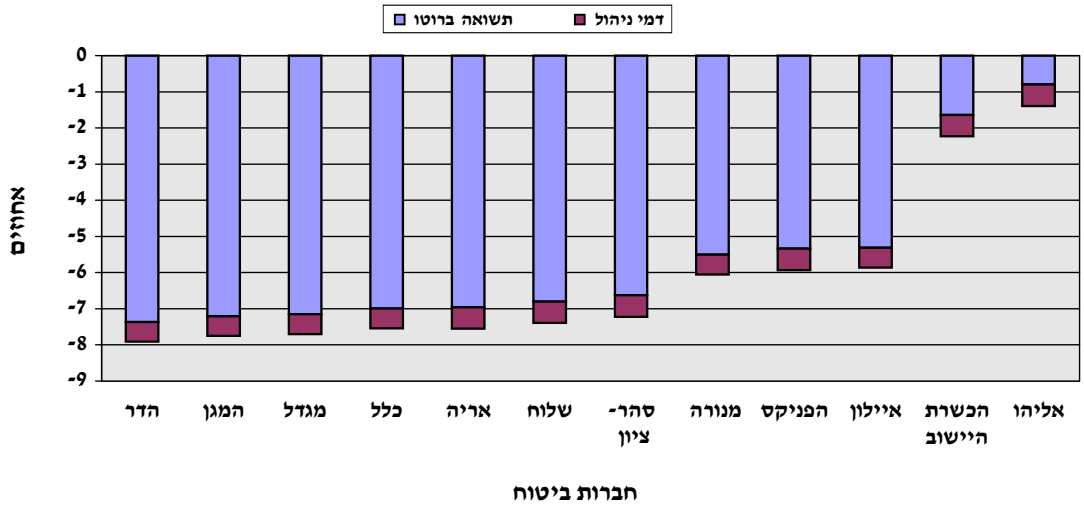
מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(1) הנתונים בעבור שנת 2000 מתייחסים ל'סהר' בלבד. החל מ-1/1/2001 'סהר' ו'ציון' התמזגו.

תרשים ג-7

תשואה ודמי ניהול בחברות הביטוח בשנת 2002

(באחוזים)

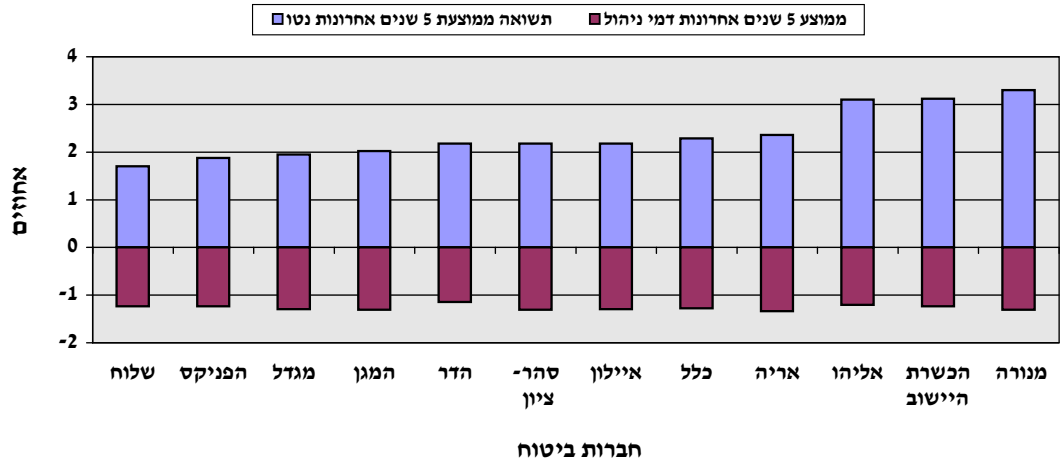


מקור: דווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ג-8

תשואה ממוצעת נטו ודמי ניהול ממוצעים בשנים 1998-2002

(באחוזים)



מקור: דווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף ההון, ביטוח וחיסכון

מתרשים ג-8 ניתן לראות כי לנוכח התשואות השליליות שהושגו בשנת 2002, חברות מסוימות השיגו תשואה נמוכה יותר בממוצע בחמש השנים האחרונות אך גם גבו דמי ניהול גבוהים יותר, וזאת על אף מנגנון דמי הניהול המשתנים המקנה למבטח דמי ניהול גבוהים יותר ככל שהתשואה גבוהה יותר.

(4) דמי ניהול על פוליסות משתתפות ברווחים

דמי הניהול שמבטח יכול לגבות בגין ניהול השקעות המבוטח נקבעו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) התשמ"ב – 1981. על פי תקנות אלו עומדות בפני מבטח שתי דרכים לגביית דמי הניהול:

א. גבייה של 1/12 מתוך 0.84% מיתרת הנכסים בכל חודש.

ב. גביית 1/12 מתוך 0.6% מיתרת הנכסים בכל חודש (הידועים כ'דמי ניהול קבועים'), בתוספת 15% מהרווחים הראליים הנצברים עליהם בניכוי דמי הניהול הקבועים (הידועים כ'דמי ניהול משתנים').

הדרך השנייה היא הדרך המקובלת בתכניות הביטוח כיום (להוציא מספר מועט יחסית של מבוטחים בתכניות ביטוח המציעות מסלולי השקעה מתמחים).

לוח ג-9

זקיפת רווחי השקעות למבוטחים ודמי ניהול בתיק משתתף ברווחים בביטוח חיים לפי קבוצות ביטוח בשנים 2001-2002

(במיליוני ש"ח במחירי דצמבר 2002)

	מגדל	כלל	הפניקס	הראל	מנורה
שנת 2001					
רווחי השקעות למבוטחים	643.8	384.1	264.0	247.8	209.8
דמי ניהול	191.5	110.6	79.2	69.3	50.8
סך הכול	835.8	494.7	343.2	317.1	260.6
דמי ניהול ביחס לרווח השקעתי (באחוזים)	**23.0%**	**22.4%**	**23.1%**	**21.8%**	**19.5%**
שנת 2002					
זקיפה למבוטחים	-988.5	-650.5	-453.4	-371.5	-191.1
דמי ניהול	78.4	53.3	40.6	29.3	21.4
סך הכול	-910.1	-597.2	-412.8	-342.2	-170.3
דמי ניהול ביחס לרווח השקעתי (באחוזים)	**-8.6%**	**-8.9%**	**-9.8%**	**-8.6%**	**-12.6%**

מקור: נתוני חברות הביטוח, עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נקודה חשובה שיש להדגיש היא כי על פי התקנות דמי ניהול משתנים נגבים מן המבוטחים כאשר התשואה שהשיגה החברה חיובית, ואזי הרווחים בגין כספי המבוטחים חיוביים. כאשר התשואה הראלית שלילית, כפי שהשיגו חברות הביטוח בשנת 2002, לא משתתפת חברת הביטוח ב'רווחים' (שהם למעשה הפסדים). במקרה זה מופעל מנגנון קיזוז שלפיו אין החברה יכולה לגבות דמי ניהול משתנים עד אשר הרווח למבוטחים בתקופות העוקבות לתקופת ההפסד מכסה את הרווחים השליליים שבהם לא היה המבטח שותף. עקב התשואות השליליות

בשנת 2002, אשר נעות בטווח של 1.4%- ועד 8%-, לא יוכלו חברות הביטוח לגבות דמי ניהול משתנים בחודשים הבאים. פרק זמן זה תלוי בשני משתנים: בתשואה השלילית שהשיגה כל חברה על התיק המשתתף שבניהולה בשנת 2002 ובתשואה שתשיג החברה בחודשים הקרובים ואף בשנים הקרובות. ככל שההפסד של החברה בשנת 2002 קטן יותר (בערך מוחלט) וככל שהתשואה בשנת 2003 ואילך תהיה גבוהה יותר, תוכל החברה לגבות דמי ניהול משתנים מן התיק המשתתף בתוך פרק זמן קצר יותר.

הדרך שהוצגה לעיל, של גביית דמי ניהול בגין ניהול כספי המבוטחים, עלולה ליצור שתי בעיות עיקריות, המחריפות בתקופה של הפסדים:

1. סבסוד בין מבוטחים שונים בחברה, בעיקר בין מבוטחים שהצטרפו לביטוח לאחר תקופת ההפסד לבין מבוטחים קיימים. זאת מכיוון שמבוטחים חדשים ייהנו מהקטנת דמי הניהול שהם משלמים לחברה, עקב העובדה שהחברה אינה גובה דמי ניהול משתנים לאחר תקופת הפסדים כמוסבר לעיל. המבוטחים החדשים לא 'סבלו' מן ההפסדים בתקופת ההפסד אך נהנים מהשלכותיה על דמי הניהול.
2. רגישות גבוהה של החברות לדמי הניהול המשתנים בשורת הרווח מעסקי ביטוח חיים, כפי שניתן לראות מן הטבלה שלעיל ומדוחות עסקי ביטוח חיים של חברות הביטוח. דמי הניהול המשתנים תלויים בתוצאות ההשקעות, וכאשר התוצאות שליליות הדבר משתקף מיד בקיטון חד בסעיף ההכנסות מהשקעות. תנודתיות גבוהה שכזו מקשה על שמירת היציבות בשורת הרווח וההכנסות, מה גם שבשנת 2002 נפגע הענף, כמו גם ענפים אחרים, מההאטה הכלכלית החריפה.

(5) פוליסות ביטוח בעלות כמה מסלולי השקעה

כמה חברות ביטוח (קבוצת 'כלל', 'ביטוח ישיר' וקבוצת 'מגדל') מאפשרות להשקיע את כספי הפרמיה ואת צבירת החיסכון במסלולי השקעה נוספים, השונים מקרן ההשקעות הכללית לכלל המבוטחים בתיק משתתף ברווחים. חשיבותו של תחום ניהול ההשקעות עלתה במהלך השנים האחרונות בחברות הביטוח, וכיום החברות שלעיל מציעות מגוון של מסלולי השקעה המתאפיינים ברמות סיכון שונות וביכולת לשלב בין המסלולים השונים. עם זאת, עיקר הכספים מנוהלים בקרן י ובתיקי ההשקעות המשותפים לכל המבוטחים בכל חברת ביטוח.

לוח ג-10

חברת כלל ביטוח - תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000-2002
על פי חלוקה למסלולי השקעה

(באחוזים)

מסלול	2000			2001			2002		
	ברוטו	דמי ניהול	נטו	ברוטו	דמי ניהול	נטו	ברוטו	דמי ניהול	נטו
מניות (לפחות 85% מניות)	11.2	1.4	9.8	1.9	1.4	0.5	-24.1	1.4	-25.1
אג"ח (אג"ח ופיקדונות)	12.1	0.8	11.3	15.8	0.8	14.9	-7.19	0.8	-7.93
מט"ח (לפחות 75% צמוד מט"ח)	7.8	1	6.8	13.1	1	11.9	1.81	1	0.79
מעורב סולידי (עד 15% מניות)	9	0.9	8.1	13.7	0.9	12.7	-10.1	0.9	-10.9
מעורב גמיש (15%-50% מניות)	10.1	1.1	9	11.5	1.1	10.3	-10.8	1.1	-11.8
מעורב נועז (50%-75% מניות)	5	1.2	3.8	4.6	1.2	3.4	-15.1	1.2	-16.1
שקלי (*)							1.51	0.13(*)	1.37
תשואה ממוצעת משוקללת	10	1	9	14.2	0.9	13.2	-8.69	0.87	-9.48

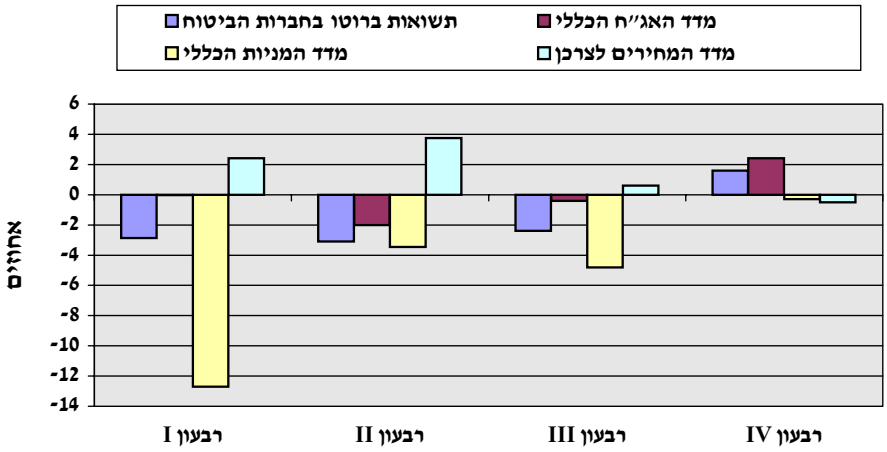
מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(*) 'כלל' החלה לשווק את המסלול מה-11/2002

תרשים ג-9

תשואה ברוטו לפי רבעונים בחברות ביטוח בשנת 2002

(באחוזים)



מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

לוח ג-11

חברת ביטוח ישיר - תשואות ברוטו ונטו בשנים 2000-2002
על פי חלוקה למסלולי השקעה

(באחוזים)

מסלול	2000			2001			2002		
	ברוטו	דמי ניהול (*)	נטו	ברוטו	דמי ניהול (**)	נטו	ברוטו	דמי ניהול (*)	נטו נטו
סולידי (אג"ח ופיקדונות)	6.8	0.0	6.8	12.4	1.5	11.6	0.4	1.5	-1.1
ביניים (עד 15% מניות)	6.0	0.0	6.0	11.5	1.5	10.7	-4.1	1.5	-5.6
מנייתי (עד 50% מניות)	1.1	0.0	1.1	10.3	1.5	9.5	-12.3	1.5	-13.8
תשואה ממוצעת משוקללת	5.6	0.0	5.6	11.9	1.5	11.1	-1.2	1.5	-2.7

מקור: דיווחים שנתיים של חברות הביטוח, עיבוד אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(*) בשנת 2000 לא גבתה החברה דמי ניהול.

(**) בשנת 2001 דמי הניהול נגבו בעבור המחצית השנייה של השנה בלבד.

כמתואר בתרשים ג–9 התאפיינה שנת 2002 במדדים שליליים בשוק ההון, למעט ברבעון האחרון.
סך הירידה במדד המניות הכללי הסתכם בשנת 2002 בכ־20%, בעיקר עקב הירידות החדות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.
מדד המחירים לצרכן עלה בצורה חדה במהלך הרבעונים הראשונים והשפיע על התשואות הראליות של חברות הביטוח. בסוף השנה ניכרה עלייה במדדים והתייצבות מסוימת בשוקי ההון. מדד האג"ח הכללי, שהוא חלק ניכר מתיק הנכסים של החברות, השיג תשואה רבעונית של 2.4%.

3. סקירה כללית של ענף ביטוח חיים בישראל לשנת 2002

א. תיקון תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964

רקע

במהלך השנה תוקנו תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 (להלן התקנות), בין השאר בעניין ההפרדה בין מרכיבי חשבון קופת הגמל (תגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים), ייחוס ההוצאות והרווחים לכל אחד מהמרכיבים הללו, הרחבת הסיכונים שניתן לרכוש מתוך ההפקדות השוטפות לחשבון קופת הגמל והסדרת נושא ערך פדיון הפיצויים בקופות ביטוח ובקרנות פנסיה.

לאחר דיונים עם הגופים הרלוונטיים ובעקבות כניסתה לתוקף של הרפורמה במס הכנסה בוצע התיקון בתקנות כמפורט להלן:

מטרת התיקון

א. התאמת התקנות להוראות הרפורמה במס הכנסה:
   1. ניהול מרכיבי חשבון קופת הגמל (תגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים).
   2. ייחוס הרווחים לכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.
   3. ייחוס ההוצאות לכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.

ב. הסדרת הסיכונים שניתן לכסות בקופות ביטוח.

ג. הסדרת האפשרויות למשיכת כספי תגמולים בהגיע העמית לגיל 60.

ד. תיקון תקנה 44 (ג) – הפרשות עובד ומעביד חייבות להיות לאותה פוליסת ביטוח (לא יחול על הסכמים קיימים).

ה. הסדרת נושא ערך פדיון הפיצויים בקופות ביטוח ובקרנות פנסיה.

ו. קצבת מינימום בקופת גמל לקצבה.

פירוט השינויים

א. התאמת התקנות להוראות הרפורמה במס הכנסה

הוספת פרק לניהול חשבון קופת גמל

כחלק מהרפורמה נקבע, בין השאר, כי ריבית ראלית שנצברה על הפקדות חדשות בקופות גמל (לא בקופת גמל לקצבה ולפיצויים) החל מינואר 2003 תחויב במס אם ההפקדות לקופה לא עמדו בתנאים המצטברים לשם קבלת הפטור (הפקדות עד תקרת הפקדה מוטבת, גיל 60 ו־15 שנים ותק בקופה. למפקידים מגיל 60 דרוש ותק של חמש שנים בקופה).

לאור זאת, על קופות הגמל לנהל מערכת רישומית שבה הן יוכלו לזהות בכל עת את החלק החייב במס בעת משיכה שלא בפטור.

להלן עיקרי הפרק:

1. ניהול מרכיבי חשבון קופת גמל – על קופת הגמל לנהל רישום נפרד בעבור מרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים. נוסף על כך, קופת גמל לתגמולים תנהל בעבור כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל רישומים הנוגעים לנושאים האלה:
   - סך התשלומים ששולמו לקופת הגמל, כשיש להבחין בין תשלומים ששולמו עד ליום 31/12/2002 לבין תשלומים ששולמו מיום 1/1/2003 (כשיש להבחין בין תשלומים עד תקרת ההפקדה המוטבת לבין תשלומים מעל תקרת ההפקדה המוטבת).
   - קופת ביטוח תנהל רשומה נוספת בשל סך התשלומים ששולמו בניכוי כל ההוצאות ועלות הכיסוי הביטוחי (להלן חלק מרכיב התשלומים לחיסכון).
   - הפרשי הצמדה אשר נצמחים על התשלומים לקופת הגמל ולקופות ביטוח על חלק ממרכיב התשלומים לחיסכון.
   - ריבית ורווחים שהופקו על החלקים כאמור.
   - ריבית ורווחים בניכוי ההוצאה המותרת, וזאת בשל מבנה ההוצאות של תכנית ביטוח הכוללת הוצאה מפרמיה שוטפת.
2. ייחוס רווחי חשבון קופת הגמל למרכיביו יתבצע לפי חלקן היחסי של היתרות בכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.
3. ייחוס ההוצאות של חשבון קופת גמל למרכיביו יתבצע על פי סוג ההוצאה:
   - הוצאה מתוך התשלומים השוטפים תיוחס למרכיבים השונים לפי החלק היחסי של ההפקדה לכל אחד מהמרכיבים.
   - כל הוצאה אחרת תיוחס בהתאם ליחס היתרות בכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.
4. ניכוי תשלום בשל כיסוי ביטוחי ינוכה מכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל למעט ממרכיב הפיצויים.

ב. סיכונים שניתן לכסות בקופת ביטוח

הואיל וכיסוי אבדן כושר עבודה הפך בשנים האחרונות לחלק חשוב ובלתי נפרד מתכניות הביטוח, הורחבו הכיסויים אשר ניתן לרכוש במסגרת ההפרשות לקופת ביטוח (החל מ־1/1/2004), והם יהיו סיכון למקרה מוות וסיכון למקרה של אבדן כושר עבודה.

התשלום לרכישת הכיסויים הנ"ל לא יעלה בכל עת על 35% מהתשלום החודשי למרכיב חשבון קופת הגמל לאחר ייחוס ההוצאה כפי שהוגדרה בצורה רחבה בתקנות.

ג. הסדרת האפשרויות למשיכת כספי התגמולים בהגיע העמית לגיל 60

על פי נוסח התקנות הקודם, גם אם הגיע העמית לגיל 60 ואף אם פרש מעבודתו לא היה באפשרותו למשוך מיד את כספי התגמולים אלא היה עליו להמתין תקופה של שישה חודשים (אם לא עבד במהלך תקופה זו) או, לחלופין, תקופה של 13 חודשים (אם התחיל לעבוד במקום עבודה חדש ומעבידו לא מפריש בעבורו לקופת גמל לתגמולים או לקצבה).

בנוסח החדש הורחבו אפשרויות המשיכה של כספי התגמולים כך שהעמית בהגיעו לגיל 60 יכול למשוך את כספי התגמולים בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

1. העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50%.
2. חלפו 15 שנים לפחות מיום התשלום הראשון לחשבון קופת הגמל, ובלבד שאינו בעל שליטה.

ד. תיקון תקנה 44(ג) – הפרשות עובד ומעביד יהיו באותה פוליסת ביטוח

1. נוסח התקנות הקודם אפשר למבוטחים לפצל את הפקדות עובד ומעביד בגין אותו שכר מבוטח לשתי קופות גמל שונות. לדוגמה: תגמולי העובד מופקדים בקרן פנסיה או בקופת גמל שאינה קופת ביטוח, ואילו תגמולי המעביד מופקדים בתכנית ביטוח.
   לשם התאמת הוראות הסעיף לתקנה 19(ב) בנוסחה החדש תוקנה ההוראה כך שהפקדות העובד והמעביד יהיו באותה תכנית ביטוח.
2. עם זאת, בעל שליטה רשאי לשלם את תשלומיו כעמית שכיר לקופת ביטוח לתגמולים, עד לגובה 5% מהכנסתו המזכה כהגדרתו בסעיף 47 לפקודה, אם מעבידו שילם את תשלומיו לקופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח.

ה. הסדרת נושא ערך פדיון פיצויים בקופות ביטוח ובקרנות פנסיה

נוסח התקנות קובע חישוב אחיד לערך פדיון מרכיב הפיצויים בתכניות ביטוח ובקרנות פנסיה תוך הבחנה בין תכנית ביטוח מאושרת לפיצויים ולתגמולים (הוני) לבין קופת ביטוח לקצבה, וזאת החל מ־1/1/2004. הנוסחה הקיימת לערכי הפדיון למרכיב הפיצויים אשר תהיה בתוקף בנוגע לעמיתים שהצטרפו ויצטרפו לתכנית הביטוח עד ליום 31/12/2003 מביאה בחשבון את סך כל הפרמיות ששולמו על חשבון פיצויים בתוספת רווחי השקעה או את סך כל הפרמיות ששולמו על חשבון פיצויים כשהן צמודות למדד, הנמוך מבין השניים.
בקרן פנסיה נוסחת ערכי הפדיון היא בהתאם לאמור בתקנות מס הכנסה.

כאמור, נוסח התקנות קבע חישוב אחיד לערך פדיון מרכיב הפיצויים. בתקנה 46(ב) נקבע מסלול בררת מחדל לחישוב ערך פדיון מרכיב הפיצויים בחשבון קופת ביטוח. ערך פדיון זה שווה לסך כל הפרמיות ששולמו למרכיב הפיצויים בתוספת רווחי השקעה כפי שיוחסו למרכיב הפיצויים ובניכוי ההוצאות שיוחסו למרכיב זה (להלן צבירת הפיצויים). חישוב זהה חל גם על קרן פנסיה חדשה כללית ועל קרן חדשה מקיפה.

כמו כן, נקבע מסלול נוסף לחישוב ערך פדיון מרכיב הפיצויים, וזאת כאשר לעמית השכיר יש זכאות ללא תנאי לקבל את היתרה בכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הביטוח. על הזכאות ללא תנאי להינתן ביום התשלום הראשון לקופת הביטוח ועליה להתגבש לא יאוחר מתום שלוש שנות עבודה אצל אותו מעביד.
אם ניתנת לעמית השכיר זכאות ללא תנאי יש הבחנה בין סוג קופת הביטוח (קצבה או הוני):
בקופת ביטוח לקצבה יהיה ערך פדיון מרכיב הפיצויים שווה לצבירת הפיצויים או לסך הפרמיות ששולמו למרכיב הפיצויים כשהן צמודות למדד, הגבוה מבין השניים.
חישוב זה חל גם על קרנות הפנסיה.

- בתכנית ביטוח מאושרת לפיצויים ולתגמולים (הוני) רשאי המעביד לייעד במועד פדיון הפוליסה כספי תגמולים לתשלום בעבור מחויבותו על פי חוק פיצויי הפיטורין עד לגובה ההפרש שבין סך ההפקדות למרכיב הפיצויים כשהם צמודים למדד לבין צבירת הפיצויים.

הסדר זה יהיה בתוקף רק במהלך שבע השנים הראשונות מיום הוצאת פוליסת הביטוח או מיום העברת הפוליסה לבעלותו של מעביד חדש, לפי המאוחר.

ו. קצבת מינימום בקופת גמל לקצבה

על פי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה משיכה של כספי תגמולים מפוליסה לקצבה שלא בדרך של קצבה חייבת במס בשיעור של 35% או בשיעור המס החל על העמית, לפי הגבוה מבין השניים. בתכניות ביטוח לקצבה יש מקרים שבהם הקצבה המשתלמת לעמית נמוכה מאוד, ולעתים אף מסתכמת בעשרות שקלים בלבד.

לאור זאת, בוצע תיקון בתקנות אשר יאפשר למשוך את הכספים הצבורים בתכניות לקצבה שלא בדרך של קצבה, ויראו לעניין חבות המס את הסכום ששולם כהיוון קצבה.

התנאים לאפשרות זו הם אלה:

(1) גיל 60 לפחות.

(2) סכום הקצבה החודשית נמוך מ־5% משכר המינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום.

ב. נוהל טיפול בנכסים ללא דורש ואיתור מוטבים בפוליסות ביטוח

לאחר פרסום טיוטת החוזר בשנת 2002, הופץ בשנת 2003 חוזר שעיקרו נוהל לטיפול בנכסים ללא דורש ולאיתור מוטבים בפוליסות ביטוח. החוזר הוכן בתיאום עם משרד האפוטרופוס הכללי, אשר רואה חשיבות רבה בהסדרת הטיפול בכספים ללא דורש בענפי התיווך הפיננסי. היקף הכספים המצטבר נאמד כיום בעשרות מיליוני ש"ח. על פי החוזר, בתום שישה חודשים מקרות מקרה הביטוח (תום תקופה, מוות וכולי), אם לא אותרו המבוטחים/המוטבים, יועברו הכספים לקרן נפרדת ומיוחדת בעלת חשבון לכל פוליסה וינוהלו בה בהתאם לכללי ההשקעה המוגדרים בתקנות דרכי השקעה. אם בתום עשר שנים מקרות מקרה הביטוח עדיין לא אותרו המבוטחים/המוטבים, יועברו הכספים לידי האפוטרופוס הכללי.

כספים אלו היו צריכים להיות משולמים למבוטחים/מוטבים/שאירים בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח, ולא שולמו עקב אי איתורם של הזכאים לתשלום כאמור. עד להוצאת ההנחיה נושא הטיפול בנכסים ללא דורש לא היה מוסדר באופן מספק. לפיכך נוצר הצורך בהסדרת הנושא ובשיתוף פעולה עם חברות הביטוח ועם האפוטרופוס הכללי, אשר ממונה מכוח חוק על נכסים עזובים.

החוזר מפרט את דרכי הטיפול בנושאים האלה:

1. הגדרת מקרי הביטוח השונים הרלוונטיים לתחולת החוזר, כגון תום תקופה או מות המבוטח.
2. דרכי איתור המבוטחים והמוטבים, ובהם פנייה למבוטח, למוטב, לסוכן הביטוח ולמרשם האוכלוסין.
3. ניהול כספי מבוטח שחברת הביטוח לא איתרה:

א. בששת החודשים הראשונים לאחר קרות מקרה הביטוח תנהל החברה את הכספים בהתאם לכללים שנקבעו בפוליסה.
ב. מתום שישה חודשים יועברו הכספים לקרן מיוחדת אשר יהיה בה חשבון נפרד לכל פוליסה.
ג. בתום עשר שנים ממועד קרות מקרה הביטוח תעביר החברה לידי האפוטרופוס הכללי את הכספים שבחשבון הפוליסה.

4. העברת הכספים למבוטחים או למוטבים לאחר איתורם על ידי החברה או על ידי צד שלישי.
5. דרכי העברת הכספים לאפוטרופוס הכללי, בהתאם לחוק ומתום תקופת הזמן שנקבעה.
6. הדיווחים לאפוטרופוס הכללי ולמפקח על הביטוח בנוגע למבוטחים שאותרו, למספר הפוליסות שבקרן, לכספים שנכנסו לקרן המיוחדת, לכספים ששוחררו מן הקרן המיוחדת, לדמי הניהול שגבתה החברה ולתשואה שהשיגה החברה על הכספים הקרן.

ניתן לעיין בחוזר ולהורידו באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

ג. ביטוח אנשי מילואים

בשנת 2002 הושלמה חקיקתו של חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב – 2002 (להלן החוק), וכך נשלמה הסדרת עניין הביטוח לחיילי המילואים שעלה לדיון ציבורי בשנים האחרונות. מטרת החוק היא 'להבטיח תשלום קצבאות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם, במקרים שחיילי המילואים או בני משפחותיהם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מזכויותיהם לפי חוק זה'.
החוק מעגן את תשלום הקצבאות גם לחיילי מילואים וגם לשאיריהם של חיילי מילואים בשל מוות ובשל אבדן כושר עבודה עקב שירות מילואים, כמו הקצבאות המשולמות לחיילים בשירות קבע, וזאת כאשר חייל המילואים לא היה עמית בקופת גמל כהגדרתה בחוק המוצע או שהוא או שאיריו אינם זכאים לקצבה מן הקופה או שקיבלו קצבה מקופת גמל שהיא פחותה מזכויותיהם לפי החוק המוצע.

זכויותיהם של משרתי המילואים ושל קרובי משפחתם מוגדרות בכמה רמות:

א. כל חייל שנפגע או שנספה במהלך שירותו הצבאי עקב שירותו זכאי, הוא או שאיריו, לתשלומים מאגף השיקום במשרד הביטחון לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959, או לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950.
ב. חיילים בשירות קבע שנפגעו או שנספו במהלך שירותם הצבאי זכאים, הם או שאיריהם, נוסף על התשלומים שאגף השיקום במשרד הביטחון משלם להם, גם לקצבאות לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), התשמ"ה – 1985.
ג. כדי ליצור שוויון בתנאי הכיסוי למקרה מוות, נכות ואבדן כשר עבודה, החוק קובע רובד נוסף של כיסוי ביטוחי (שמשרד הביטחון רוכש בעבור חיילי המילואים בצורה של ביטוח קבוצתי) לצורך תשלום סכום הוני חד פעמי במקרה מוות ותשלום קצבה חודשית במקרה של פציעה ונכות.

ד. ביטוחים שרכשו חיילים בסדיר, בקבע או במילואים באופן פרטי ומקנים כיסוי בגין מקרי ביטוח שונים העשויים לקרות עקב שירות מילואים ואינם מסויגים על ידי תנאי התכניות.

החוק מסדיר את סעיף ג שלעיל ומשלים את הכיסוי הביטוחי לקצבה המגיע לחיילי מילואים מתוקף תנאי קופת הגמל שברשותם, עד לגובה משכורתו של החייל אך לא פחות מהשכר הממוצע בחוק הביטוח הלאומי. המדינה רוכשת כיסוי ביטוחי לצורך ביצוע התשלומים כמפורט להלן מחברת ביטוח. שיעור הקצבה לשאירים זכאים יהא זהה לזכויות שיש לשאירים בחוק שירות הקבע. גובה הקצבאות ייקבע לאחר ניכוי התשלומים המגיעים לחייל המילואים או לשאיריו לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות החיילים, בהתאמה, וכן לאחר ניכוי כל התשלומים המגיעים לחייל המילואים או לשאיריו מקופות גמל כהגדרתן בחוק. כלומר, היה וגובה הקצבה מקופת הגמל נמוך מגובה הקצבה שהייתה משולמת לפי הוראות חוק זה, אם חייל המילואים או שאיריו לא היו זכאים לקצבה מקופת הגמל, תשלם חברת הביטוח שממנה נקנה הכיסוי קצבה משלימה לחייל מילואים או לשאיריו בשיעור ההפרש שבין הקצבה שהיו זכאים לה החייל או השאירים לפי חוק זה לבין הקצבה המתקבלת מקופת הגמל.

4. נושאים כלליים

בפרק זה מוצגות שתי סקירות קצרות על תחומים מתפתחים בשוק ביטוח החיים. בסעיף א נסקור תכניות חדשניות יחסית לביטוחי חיים הכוללים מרכיב חיסכון, ובסעיף ב נסקור את התפתחות תעריפי ריסק המוות לאורך זמן.

א. ביטוחי חיים מסוג Unit-Linked

במספר רב של מדינות שוקי ביטוחי החיים כחיסכון פנסיוני מאופיינים בשנים האחרונות בצמיחה גבוהה יחסית במכירות של תכניות מסוג 'Unit Linked' ביחס לתכניות הקלאסיות הוותיקות יותר. לתכניות מסוג 'Unit Linked' כמה מאפיינים:

1. שקיפות – מרכיבי הפרמיה נפרדים, והמבוטח יכול לראות איזה חלק מן הפרמיה מופנה לחיסכון, כמה לרכישת ריסקים וכמה בעבור הוצאות שונות של חברת הביטוח.
2. בחירת אפיקי השקעה – המבוטח יכול להפנות את החלק המופנה לחיסכון (מרכיב ההשקעה) לאפיקי השקעות שונים באותה פוליסה לפי בחירתו. המבוטח בוחר איזה חלק מן הפרמיה (בניכוי הוצאות המבטח) יופנה לחיסכון ואיזה חלק יופנה לקניית ריסקים, ויכול לבחור לשלב בפוליסה אפיקי השקעה שונים. ניתן לשנות את אפיקי ההשקעה מעת לעת ללא צורך בפדיון הפוליסה.
3. קניית ריסקים – המבוטח יכול להפנות את החלק המופנה לקניית ריסקים (מרכיב הריסק) לקניית כמה ריסקים שונים באותה פוליסה לבחירתו מעת לעת.

בהשוואה לתכניות ביטוח חיים קלאסיות, תכניות ה–Unit Linked ידידותיות יותר למבוטח בכך שהן מאפשרות לו לשלוט טוב יותר על הנעשה בכספו ומתאימות לצרכיו המשתנים.

עם זאת, מוצרים אלו דורשים מן המבוטח תכנון אישי כדי להתאים בעבורו את תמהיל החיסכון, את מסלולי ההשקעה ואת תמהיל הריסקים.

מבחינת המבוטח לפוליסות אלו כמה יתרונות:

- שקיפות (כגון מרכיב הוצאות גלוי וידוע)
- גמישות מרבית בקניית ריסקים שונים
- גמישות בבחירת תמהיל ההשקעות האישי
- גמישות בשינוי תמהיל ההשקעות
- חשבון ההשקעות הוא בדרך כלל אישי בעבור כל מבוטח

מגמות בעולם

במדינות מפותחות רבות שוק מוצרי הביטוח מסוג 'Unit-Linked' מתאפיין בצמיחה מואצת בשנים האחרונות, צמיחה אשר חלק מרכזי ממנה בא על חשבון מוצרי ביטוח מסורתיים יותר. מגמה זו משקפת ככל הנראה את

הרצון להדגיש את השקיפות ואת הגילוי הנאות אשר מיושם במדינות רבות, כמו באנגליה, ואת המגמה של התרחבות ענף ההשקעות בשוקי ההון לבחירת הלקוח, ודוגמה בולטת לכך היא השוק האמריקני.

הטבלה שלהלן מציגה את התפתחות המכירות בכמה מדינות נבחרות כאחוז מן הפרמיה החדשה. טבלה זו מציגה את השווקים שבהם תכניות ביטוח מסוג 'Unit –Linked' צמחו במידה ניכרת. במדינות מסוימות, כגון בלגיה, קנדה, שבדיה והולנד, תכניות אלו הן כמחצית (ואף יותר) ממכירות ביטוח החיים (פרט). רק במעט מדינות, כגון יפן (שיעור זניח) או גרמניה (12%), תכניות אלו אינן תחליף של ממש לתכניות המסורתיות.

מכירת ביטוחי Unit-Linked

המדינה	נמכר החל משנה	שנה	פלח השוק של תכניות Unit-Linked	
בלגיה	1993	1995 1999	2% 48%	
קנדה	סוף שנות השבעים	1986 1999	8% 54%	
צרפת	שנות השבעים	1990 1999	13% 38%	
גרמניה	**שנות השבעים**	**1996** **1999**	4.7% 12.4%	
הולנד	תחילת שנות השמונים	1993 1998	14% 43%	
פורטוגל	1994	1995 1999	פחות מ-5% 16%	
ספרד	שנות השמונים	1996 1999	זניח 30%	
שבדיה	תחילת שנות התשעים	1997	**חיים** 82%	**פנסיה** 37%
בריטניה	תחילת שנות השישים	1975 1985 1999	**חיים** 26% 46% 40%	**פנסיה** - 44% 53%
ארצות הברית	שנות השבעים	1985 1999	Universal Life 38% 19%	Variable Life 4% 40%

מקור: פרסומי Munich Re ועיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הטבלה שלעיל מראה כי גם בשוק השמרני יחסית של ביטוח חיים זכו תכניות אלו להצלחה רבה במספר מועט של שנים, עד לתפיסת פלח שוק מרכזי בהשוואה לתכניות קלאסיות. בהולנד, מדינה שלה כמה פרמטרים כלכליים שדומים לשל ישראל, צמח נתח השוק של תכניות אלו ב־30% בתוך שש שנים עד לשיעור של יותר מ־40% בשנת 1998.

ישראל

תכניות Unit Linked ניתנות לרכישה בישראל החל משנת 1999, אך גם בשנת 2002 מספר מועט של חברות משווקות תכניות מסוג זה. עד היום תכניות Unit Linked הן חלק קטן יחסית מכלל מכירות ביטוחי החיים בישראל, וזאת שלא כמגמה המוצגת בטבלה שלמעלה. שלוש קבוצות ביטוח מציעות לציבור תכניות מסוג זה, כביטוחי מנהלים וכביטוחי פרט, וכמה בקשות נוספות הוגשו למשרדנו בנוגע לאישור תכניות מסוג זה.

ב. השוואת תעריפי ריסק מוות

בביטוח חיים יש תעריפים שונים המבטאים את עלות הסיכון הביטוחי של הפרט המבוטח. כדי להעריך את הסיכון הטמון בביטוח מבוטחים שונים, פותחו שיטות לחישוב הסיכון המסתמכות על יכולת ההפרדה בין קבוצות מבוטחים ממין שונה שלהם איכות בריאותית שונה. עד לא מזמן, לא היו נפוצים בארץ הבדלים בתעריף לסיכון ריסק מוות בין גבר לבין אישה ובין מעשנים לבין לא מעשנים, עובדה אשר הביאה לידי כך שלא הייתה הבחנה בין קבוצות סיכון שונות ולכך שהתמחור לא היה מדויק.

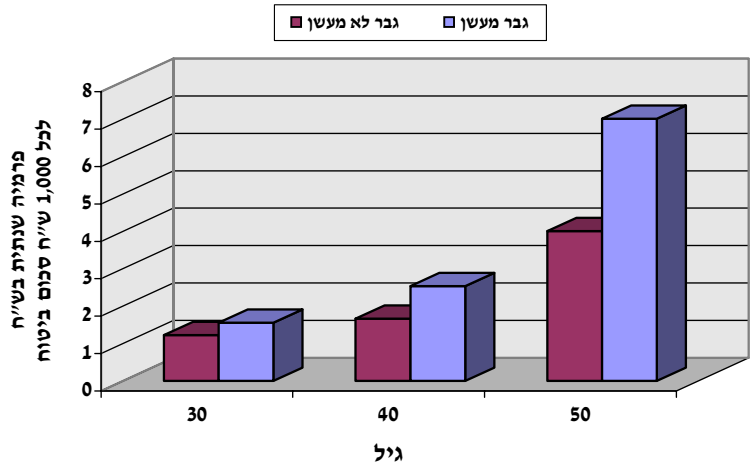
עיקרי השינויים

החל משנת 1998 חברות הביטוח מנהיגות תעריפים שונים לקבוצות שונות. ההפרדה העיקרית היא בין גבר מעשן לבין גבר לא מעשן ובין אישה מעשנת לבין אישה לא מעשנת. נוסף על כך, כיום חברות הביטוח מבחינות בין מבוטחים עם רמות סיכון שונות, וזאת גם על סמך הצהרות בריאות והגדרות עיסוק אשר בוחנות האם המבוטח נמצא ברמת סיכון נמוכה, סטנדרטית או גבוהה.

לוחות התמותה שהחברות משתמשות בהן מעודכנים יותר מבעבר, כלומר הערכת תוחלת החיים של המבוטחים גבוהה יותר. הערכה זו מביאה לידי כך שסך התעריף יוזל. להלן מוצגות השוואות שונות המבוססות על תעריפים מייצגים בחברות הביטוח. הפרמיה המשולמת היא שנתית ומיועדת לקנות כ־1,000 ש"ח סכום ביטוח למקרה מוות.

תרשים ג–10

השוואה בתעריפי הריסק לגבר מעשן ולגבר לא מעשן



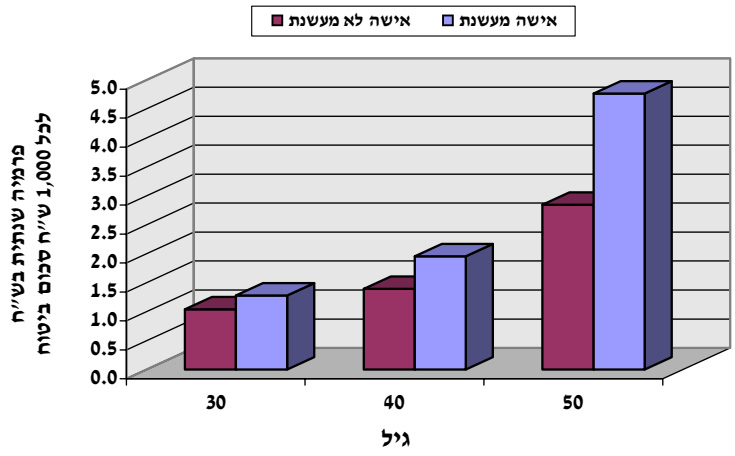
מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ג–10 מציג את ההבדלים בתעריפים בין גברים מעשנים לבין גברים לא מעשנים בגילאים שונים. ניתן לראות כי ככל שעולה הגיל שיעור ההוספה לגברים מעשנים עולה. לדוגמה, אם בגיל 30 התוספת לגבר מעשן הייתה כ־25%, הרי שבגיל 50 התוספת היא כ־75% מהתעריף לגבר לא מעשן.

בתרשים ג–11 נבחן את ההבדל בתעריף בין אישה מעשנת לבין אישה לא מעשנת. גם כאן, ככל שהגיל עולה שיעור ההוספה בתעריף גבוה יותר, אך מדובר בשיעור הוספה מתון יותר – בגיל 50 אישה מעשנת משלמת תעריף הגבוה ב־67% מתעריף אישה לא מעשנת.

תרשים ג–11

השוואה בתעריפי הריסק לאישה מעשנת ולאישה לא מעשנת

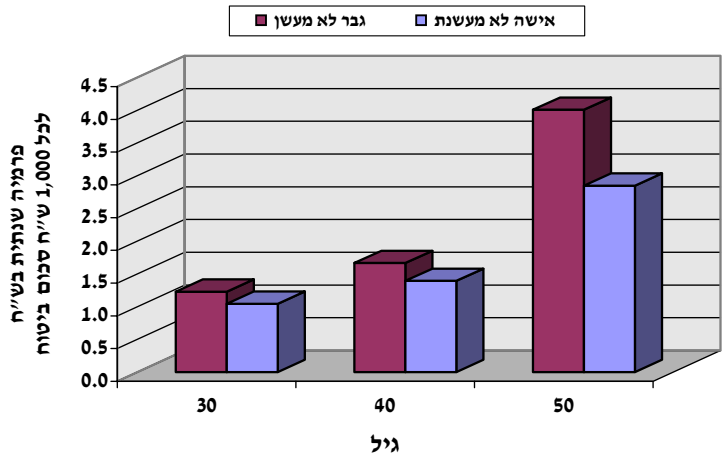


מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ג–12 מציג את ההבדלים בתעריפים בין גבר שאינו מעשן לבין אישה שאינה מעשנת. ניתן לראות כי ככל שהגיל עולה כך גדל בהתאמה ההבדל בשיעור ההוספה לפי מין, קרי בגיל 50 התעריף לגבר לא מעשן גבוה בכ־40% מהתעריף לאישה לא מעשנת, בהשוואה להבדל של כ־17% בגיל 30 בהתאמה.

תרשים ג–12

השוואה בתעריפי הריסק לאישה לא מעשנת ולגבר לא מעשן

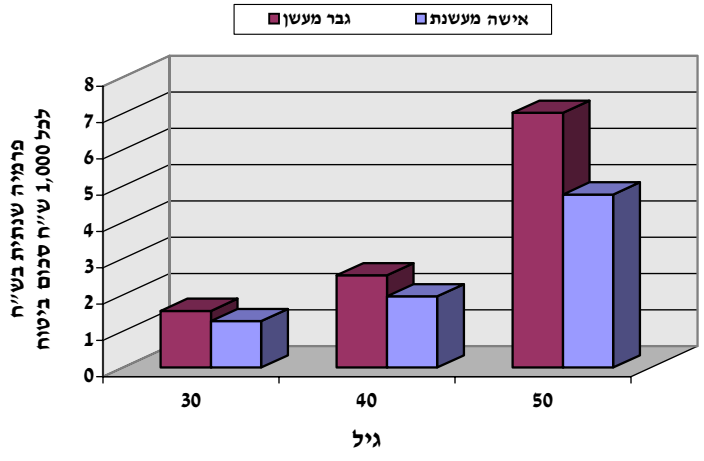


מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ג–13, בהתאמה, בוחן את ההבדלים בתעריפים בין גבר מעשן לבין אישה מעשנת. נדמה כי בגיל 30 שיעור התוספת לגבר מעשן בהשוואה לאישה מעשנת הוא כ־22% ובגיל 50 כ־47%.

תרשים ג–13

השוואה בתעריפי הריסק לאישה מעשנת ולגבר מעשן



מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון